



CUT: 48162-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0225-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 14 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con código Único de Trámite (CUT) 48162-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 16.03.2026, presentada por el señor **MARIO RAMOS SALAS** identificado con DNI N° 25317903, sobre la autorización de ejecución de obras de servicios públicos (servicios higiénicos o baños públicos) en la faja marginal ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

SEGUNDO.- Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

TERCERO.- Que, el numeral 17.2 del artículo 17 del citado Reglamento, establece también, que la solicitud de autorización de ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios públicos que se realicen en las fajas marginales debe estar acompañada de la autorización señalada en el numeral precedente, salvo que se tramiten en un solo procedimiento de forma acumulativa.

CUARTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, el administrado solicitó la autorización de ejecución de obras de servicios públicos (servicios higiénicos o baños públicos) en la faja marginal ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, presentando los siguientes documentos: imágenes fotográficas y un croquis de la ubicación del área de interés. Asimismo, mediante el escrito presentado en fecha 21.04.2026 se presentó como información complementaria una memoria



descriptiva, un plano perimétrico la de ubicación y especificaciones técnicas de los servicios higiénicos.

QUINTO.- Que, mediante la Carta N° 0137-2026-ANA-AAA.MDD notificada debidamente en fecha 05.05.2026, esta Autoridad Administrativa del Agua respecto al presente procedimiento le comunicó al administrado las siguientes observaciones: **1) Incumplimiento de formatos y/o expediente técnico:** El administrado no ha adjuntado la Memoria Descriptiva bajo el formato del Anexo 24 de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, ni ha presentado un expediente técnico detallado del proyecto. Si bien se adjunta un plano perimétrico y una memoria de arquitectura, estos no cumplen con los estándares exigidos para infraestructura en áreas de dominio público. **2) Omisión de suministro y disposición de agua:** En los planos y documentos presentados no se especifica la fuente de abastecimiento de agua para los servicios higiénicos ni el destino final de las descargas de efluentes. No se ha presentado ningún documento que acredite el derecho de uso de agua ni la autorización de vertimiento o disposición segura de excretas, lo cual es fundamental para garantizar la salud pública y evitar la contaminación del cuerpo de agua aledaño. **3) Falta de justificación de la finalidad:** No se ha sustentado técnicamente la finalidad de dichos servicios higiénicos en relación con el uso de la faja marginal, ni se ha acreditado que se trate de un servicio público bajo administración municipal o similar que justifique la ocupación de un bien de dominio público. **4) Incompatibilidad con la ocupación temporal:** Según el numeral 17.1 del artículo 17 de la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) puede autorizar la ocupación futura de la faja marginal para servicios públicos por un periodo máximo de dos (02) años. La infraestructura proyectada (con pisos de concreto y pozos sépticos permanentes) sugiere una construcción de carácter definitivo, lo cual contraviene la naturaleza temporal de este tipo de autorizaciones. **5) Restricciones de Ley:** Se le recuerda que, conforme al artículo 74 de la Ley de Recursos Hídricos, las fajas marginales son bienes de dominio público destinados a la protección del recurso hídrico y el libre tránsito. El numeral 115.1 del Reglamento de la citada Ley prohíbe explícitamente el uso de estas áreas para asentamientos humanos u otras actividades que afecten su naturaleza. En ese contexto, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que levante las observaciones, vencido el plazo se resolverá el trámite con los actuados con que cuente el expediente.

SEXTO.- Que, mediante la Carta N° 02-2026-MRS, notificada en fecha 18.05.2026, el administrado solicitó una ampliación para subsanar las observaciones advertidas, el mismo que fue atendido mediante la Carta N° 0167-2026-ANA-AAA.MDD notificada debidamente en fecha 25.05.2026, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles.

SÉPTIMO.- Que, con la Carta N° 03-2026-MRS presentado en fecha 27.05.2026, el administrado presentó el levantamiento de las observaciones advertidas en la Carta N° 0137-2026-ANA-AAA.MDD con la finalidad de que el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa evalúe el expediente considerando los documentos alcanzados.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0033-2026-ANA-AAA.MDD/AJHV de fecha 02.06.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa concluyó: **i)** revisada la documentación del levantamiento de observaciones, se advierte que el administrado ha incorporado información adicional respecto al proyecto; sin embargo, esta no permite subsanar de manera integral las observaciones formuladas durante la evaluación técnica; **ii)** respecto a la memoria descriptiva, si bien se adjunta un documento elaborado conforme al formato requerido, este no se encuentra debidamente suscrito por un profesional competente habilitado ni incorpora información relevante como el cronograma de ejecución de las obras, por lo que la observación formulada no fue subsanada completamente; **iii)** en relación con el abastecimiento de agua y disposición de aguas residuales, el administrado señala que los servicios higiénicos se conectarán a las redes públicas existentes de agua y alcantarillado de la localidad de Laberinto. No obstante, la documentación presentada únicamente acredita la factibilidad emitida por la municipalidad, sin que se precise expresamente que dicha



factibilidad corresponda al proyecto materia de evaluación ni a la actividad específica que se pretende desarrollar, manteniéndose incertidumbre respecto a la viabilidad efectiva de dichas conexiones; **iv)** asimismo, si bien se expone la finalidad sanitaria del proyecto, orientada a brindar servicios higiénicos a la población y visitantes, no está acreditado que la infraestructura proyectada corresponda a un servicio público bajo administración municipal o alguna entidad competente que justifique la ocupación de un bien de dominio público como es la faja marginal; **v)** por otro lado, respecto al carácter temporal de la intervención, el administrado se limita a indicar que la infraestructura tendrá un periodo de funcionamiento de dos (02) años; sin embargo, no presenta elementos técnicos que permitan demostrar que las características constructivas de la obra sean compatibles con una ocupación temporal, considerando que se trata de una infraestructura que contempla instalaciones y elementos de carácter permanente. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente el presente trámite de autorización de ejecución de obras de servicios públicos (servicios higiénicos o baños públicos) en la faja marginal ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0098-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 07.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, considerando el análisis efectuado por el área técnica, que el administrado no justificó debidamente las observaciones señaladas en la Carta N° 0137-2026-ANA-AAA.MDD, por lo que corresponde, declarar la improcedencia del presente trámite de autorización de ejecución de obras de servicios públicos (servicios higiénicos o baños públicos) en la faja marginal ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

DÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el señor **MARIO RAMOS SALAS** identificado con DNI N° 25317903, sobre la autorización de ejecución de obras de servicios públicos (servicios higiénicos o baños públicos) en la faja marginal ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el **ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO** del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Mario Ramos Salas en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 71374506